

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1839/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ยโสธร
นาย วัด ชาย ทวี ๒ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4), มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 212

การที่จำเลยที่ 1 ถอดหลังคารถเพื่อความสะดวกตัวในการนำรถไปใช้กระทำ ความผิดและใช้รถหลบหนี โดยจำเลยที่ 1 รู้มาแต่แรกว่าคนร้ายให้ขับรถไปเพื่อฆ่าผู้อื่น แล้วจำเลยที่ 1 ขับรถพาคนร้ายไป จอดรถที่ถนนหน้าร้านผู้ตาย ดิดเครื่องรออยู่ ให้คนร้ายลงจากรถไปใช้อาวุธปืนยิงเรี่ยวผู้ตายกับพวกประมาณ 50 คนที่นั่งดู โทรทัศน์อยู่แล้วคนร้ายกลับมาขึ้นรถ จำเลยที่ 1 ขับรถพาคนร้ายหลบหนีไป การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำความผิดที่ร่วมกันไปฆ่าผู้อื่นโดย ไตร่ตรองไว้ก่อนมิใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุนในการทำความผิด

โจทก์มิได้อุทธรณ์ ฎีกาขอให้เพิ่มเติมโทษจำเลยที่ 1 ศาลฎีกาจึงจะลงโทษ จำเลยที่ 1 หนักกว่าที่ศาลชั้นต้นลงโทษไม่ได้

ศาลล่างปรับบทกฎหมายไม่ถูกต้อง แม้โจทก์จะไม่ได้ฎีกาขึ้นมาศาลฎีกามี อำนาจพิพากษาปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้.

ศาลล่างปรับบทกฎหมายไม่ถูกต้อง แม้โจทก์จะไม่ได้ฎีกาขึ้นมาสืบถาม
อำนาจพิพากษาปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้.

(ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียีน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>